

0000581-75.2017.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Nova Odessa

Foro: Foro de Nova Odessa

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... informou que o Copom passou inicialmente roubo em bar. No local, a vítima informou que o réu subtraiu dinheiro, mas devolveu os valores. Não se recorda sobre o relato da vítima com relação à dinâmica dos fatos. O réu disse que o dinheiro caiu do bolso da vítima.

No mesmo sentido o depoimento do policial Paulo que contou que ao chegar no local dos fatos, vítima e réu estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Odessa

Foro de Nova Odessa

1ª Vara Judicial

Avenida João Pessoa, nº 1300 - Bosque dos Cedros

CEP: 13380-094 - Nova Odessa - SP

Telefone: (19) 3399-4118 - E-mail: novaodessa1@tjsp.jus.br

0000581-75.2017.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000581-75.2017.8.26.0630

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cristiano Vieira Vilá

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

CRISTIANO VIEIRA VILA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II do Código Penal, cumulado com o artigo 14, inciso II, também do Código Penal, porque no dia 07 de outubro de 2017, no "Bar do Jair", na Rua Brasília, 323, Jardim São Jorge, nesta cidade, tentou subtrair para si, com destreza, R\$199,00 (cento e noventa e nove reais) pertencentes à vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Concedido o benefício da suspensão condicional do processo (fls. 129), esse foi revogado por descumprimento (fls. 141/142).

Regularmente citado (fls. 87), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 93/96).

Seguiu-se instrução processual com oitiva da vítima e duas testemunhas e interrogatório do réu.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da

prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

Já a ilustre Defensora pleiteou pela absolvição do acusado e aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente requereu o afastamento da qualificadora e a aplicação do redutor máximo da tentativa.

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Induvidosa a materialidade do delito à vista do boletim de ocorrência de fls. 8/10, bem como pela apreensão da res furtiva na posse do acusado (fls. 11).

E a autoria foi suficientemente evidenciada.

A vítima em suas declarações afirmou que era cliente do estabelecimento e tinha ido pegar um refrigerante. Estava com alguns trocados no bolso que usava no seu comércio. O rapaz percebeu o volume e tirou o dinheiro. Sentiu a mão e tocou no bolso. Viu que o dinheiro não estava mais lá. O réu era o único no estabelecimento. Pediu para ele devolver, mas ele se negou, só devolvendo após a chegada da polícia. Não conhecia o réu. Tinha aproximadamente R\$ 200,00.

O policial militar Thiago informou que o Copom passou inicialmente roubo em bar. No local, a vítima informou que o réu subtraiu dinheiro, mas devolveu os valores. Não se recorda sobre o relato da vítima com relação à dinâmica dos fatos. O réu disse que o dinheiro caiu do bolso da vítima.

No mesmo sentido o depoimento do policial Paulo que contou que ao chegar no local dos fatos, vítima e réu estavam presentes, tendo aquela informado que o réu lhe subtraiu o dinheiro que estava no bolso. A vítima percebeu a ação e conseguiu reaver os valores. O réu disse que o dinheiro tinha caído no chão e o pegou do solo.

Interrogado, o réu negou a imputação. Asseverou que estava no bar jogando em máquinas caça níquel e a vítima jogava ao seu lado quando o dinheiro caiu no chão. Abaixou para pegar o dinheiro e nesse momento a vítima lhe segurou acusando-o de furto.

Como se vê, inquestionável a tentativa de furto irrogada ao acusado, tendo a sua versão ficado isolada no conjunto probatório.

A vítima a todo tempo manteve a mesma versão sem alteração de fatos e os policiais militares indicaram que ao tempo do crime a versão da vítima foi a mesma apresentada na audiência. Enquanto que o réu não produziu nenhuma prova sobre a sua versão, ônus defensivo que lhe competia.

Não há como reconhecer a insignificância da conduta, de modo a descaracterizar materialmente a tipicidade penal. É que não se pode avaliar a conduta delitiva tão somente sob a ótica do prejuízo econômico acarretado, interessando à jurisdição penal o grau de reprovabilidade do comportamento, tanto ou mais importante na busca da pacificação social, que em última análise justifica a intervenção do Estado.

No caso, não se pode tomar a conduta do acusado como insignificante, constituindo um desvalor que não justificaria a persecutio in judicio, com a imposição da correspondente sanção, interessando à ordem social a efetiva reprovação de tal comportamento, até porque o próprio ordenamento contempla a possibilidade de se proporcionalizar aquela reprovação ante circunstâncias de natureza pessoal, com contemplação também do pequeno prejuízo acarretado, entre outras, tudo a demonstrar que as razões invocadas não afastam a tipicidade do delito, antes a confirmam, com a previsão de sancionamento correspondente.

E, no caso, considerando o pequeno valor da res furtiva, aproximadamente R\$ 200,00, que correspondem a menos de 50% do salário mínimo vigente em 2017, que era de 937,00, sendo ainda o acusado primário, possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Com relação a qualificadora, não ficou comprovada a destreza do agente. Isso porque a destreza pressupõe que o réu tenha se valido de excepcional habilidade para subtrair a res furtiva que se encontrava na posse da vítima sem despertar-lhe a atenção, entanto que no caso a vítima percebeu a conduta e conseguiu reaver o dinheiro. A destreza pressupõe que a vítima não consiga constatar que o agente pratica do furto, o que não ocorreu na hipótese.

Para que haja incidência da qualificadora é necessário que o agente tenha habilidade especial com as mãos para que a subtração ocorra dissimuladamente. Por isso, a prisão em flagrante próprio do agente punquista afasta a qualificadora, devendo responder por tentativa de furto simples, pois, na verdade, a realidade prática comprovou exatamente a inabilidade do incauto.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, devida a fixação tão somente de pena pecuniária, equivalente a 10 (dez) dias-multa.

Em razão de ter sido meramente tentado o delito, e considerando o iter criminis percorrido, que se avizinhou da consumação, uma vez que o acusado já tinha se apoderado do dinheiro, deve a pena base ser reduzida em 1/3 (um terço), totalizando 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 155, § 2º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, CONDENO o acusado CRISTIANO VIEIRA VILA ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

O réu é isento de custas por estar assistido pelo convênio da OAB-SP. Arbitro os honorários da Defesa nomeada em 100% da tabela, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. Expeça-se certidão.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Nova Odessa, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA